

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(신분) 요 구

제 목	근태관리 부적절
소 관 부 서	여수건설추진단
조 치 부 서	여수건설추진단
구 분	복무관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사 통상근무자의 실근무 시간을 1일 8시간, 주 40시간 근무를 원칙으로 하고 있으며, 본사 및 사업소에 따라 시업시각과 종업시각을 각각 정하여 운영하고 있다.

그리고 근로기준법 제51조에 따라 운영하고 있는 탄력근무제도에 따르면 직원이 근무시간을 선택하는 탄력근무제의 경우 신청 근로자 본인 희망에 따라 주 40시간의 범위에서 시업·종업시간을 탄력적으로 조정·운영하도록 하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제22조(출근) 및 제24조(조퇴계)에 따르면 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하고 퇴근시간 전에 퇴근하고자 하는 경우에는 조퇴계를 제출해야 하며, 「취업규칙시행세칙」 제2조(지참 및 조퇴)에는 종무시각 이전에 퇴근하는 경우에는 조퇴로 처리하도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

여수건설추진단 직원 ■■■(*****)는 2024. 4. 29. 유연근무원 신청 및 승인을 통해 2024. 4. 29.~ 5. 5. 기간의 근무시간을 아래 [표 1]과 같이 조정하였다.

[표 1] 유연근무원 승인 내역

기간	4. 29.(월)	4. 30.(화)	5. 1.(수)	5. 2.(목)	5. 3.(금)	계
신청내역	08:30~19:00	08:00~16:00	09:00~18:00	08:30~19:00	08:00~15:00	
근무시간	9.5Hr	7Hr	8Hr	9.5Hr	6Hr	40Hr

※ 전자결재시스템 유연근무원 신청 내역 재구성

그러나 5. 2.(목)의 경우 근무시각 변경에 따른 종업시각이 19:00 임에도 당일 복무점검 결과 조퇴계 등 별도 근태변경원을 제출하지 않은 채 종업시각보다 25분 가량 일찍 퇴근¹⁾하여 조정된 종업시각을 준수하지 않았다.

특히, 위 직원은 감사자로부터 종업시각 미준수에 대해 지적받자 5. 3.에 종전 승인받은 유연근무 중 5. 2. 종업시각을 19:00에서 18:00로 다시 변경함으로써 실제 퇴근한 시각과 일치시키는 조치를 한 바 있다.

관계자 의견 및 검토 결과

상기 관련자는 지적사실에 대해 이의가 없으며 향후 근태관리를 철저히 하는 등 복무관리 규정을 위반하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

여수건설추진단장은 근무시간을 준수하지 않는 등 복무규정을 위반한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

1) 2024. 5. 2. 복무감찰 시행에 따라 18:30분경 사무실 점검 결과 부재 확인 및 익일 피감사자 면담 확인

관 련 자

소 속	직 급	성 명	근무기간	귀책사유	조 치
여수건설추진단	4	■■■	'21.11. ~ 현재	복무규정 위반	주 의

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의 요 구(신분, 기관)

제 목	연장·휴일근무 사용기준 미준수
소 관 부 서	태안발전본부 ㉠발전처 ㉡㉢㉣부, ㉤㉥㉦㉧부 태안발전본부 ㉠발전처 ㉡㉢㉣부 태안발전본부 ㉠발전처 ㉡㉢㉣㉤부
조 치 부 서	태안발전본부 경영지원처 경영지원부(신분상 조치) 위 소관부서 전부(행정상 조치)
구 분	복무관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 직원이 정해진 근무시간 외에 추가로 근무가 필요한 경우 부서장 등 인사 권한자로부터 수명을 받아 연장·휴일근무를 실시하고 있으며, 이에 따라 실시한 근로시간에 상응하는 ‘근로 수당’ 또는 ‘보상 휴가’ 등의 방법으로 보상하고 있다.

직원이 위 방법 중 초과근로에 대해 수당으로 보상받고자 하는 경우에는 초과 근로 신청 시 초과근로 신청서에 ‘수당 지급’을 선택함으로써 정해지며 매월 실시 완료한 수당은 누적 합산되어 급여로 지급하고 있다.

특히 초과근로가 급여로 지급될 수 있음에 따라 부적절 지급 등을 예방하기 위해 신청 시에는 ‘근무시간 미준수 시 인사조치 및 급여회수’라는 알림창을 제공하는 등 직원이 초과근로 수명을 성실히 이행하도록 하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에는 회사의 제 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정되어 있고, 「보수규정시행세칙」 제8조(연장·휴일 근무) 제1항에 따르면 근무시간 이외의 연장근무 또는 휴일근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속 부서장이 명령하게 명시되어 있으므로 불필요한 근무를 하지 않아야 하며 연장·휴일근무를 수명받은 직원은 수명사항을 성실히 이행하도록 복무관리에 철저해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년도 제2차 공직복무감찰에서는 직원의 연장·휴일근무 이행실태를 점검하고자 2024. 5. 8. 19:00~20:00 동안 근태점검을 실시하였고, 아래 [표 2]와 같이 인사권한자인 부서장으로부터 사전에 초과근로를 수명받은 직원 9명이 사전에 초과근로 수명을 변경하는 조치 없이 통상 종업시각인 18:00 이후 수명사항을 이행하지 않은 채 퇴근한 사실이 확인되었다.

[표 2] 연장·휴일근무 수명 내역

성명	근무신청일	근무발생일	승인된 연장·휴일근무 시간				미이행시간	보상휴가
			시작	종료	분류	승인시간		
A	2024.05.08	2024.05.08	18:00	21:00	연장	3	3:00	N
B	2024.05.08	2024.05.08	18:00	20:00	연장	2	2:00	N
C	2024.05.08	2024.05.08	18:00	21:00	연장	3	3:00	N
D	2024.05.08	2024.05.08	18:00	21:00	연장	3	3:00	N
E	2024.05.02	2024.05.08	18:00	21:00	연장	3	3:00	N
F	2024.05.02	2024.05.08	18:00	22:00	연장	4	4:00	N
G	2024.04.18	2024.05.08	18:00	21:00	연장	3	3:00	N
H	2024.04.29	2024.05.08	18:00	21:00	연장	3	3:00	N
I	2024.04.25	2024.05.08	18:00	21:00	연장	3	3:00	N
합계(9건)						27	27:00	

※ 자료: 연장·휴일근무 전산자료 재구성 및 시간외사유(계획예방정비공사), 소명자료 반영(공정변경)

관련자 의견 및 검토 결과

위 관련자들은 지적된 일자를 포함하여 발전소 계획예방정비 공사가 진행 중이던 시기로, 통상 계획예방정비 기간에는 야간시간까지 초과근로를 하는 경우가 많아 사전에 초과근로를 신청하였으나 수명사항 미이행 일자에는 예정되었던 공사 일정이 조기 종료하는 등의 사유로 사전 신청하였던 초과근로 수명사항을 조정하지 못한 채 퇴근하였다고 답변하였다.

특히, 위 관련자 9명 모두는 초과근로 수명사항이 있었음을 인지한 후 지적일 다음날인 2024. 5. 9.에 종전의 초과근로 수명사항을 취소한 사실이 확인되었으며, 향후 복무규정 준수에 철저하겠다고 답변하였다.

그러나 위 관련자들이 예정된 공사 일정 등의 변경으로 사전 수명받은 초과근로를 이행하지 않은 사실에 대해 익일 정상의 조치를 취하였으나 이러한 행정조치는 당일 실행해야 함이 타당함에도 이를 지연하여 조치함으로써 수명받은 복무사항을 철저히 관리하고 이행해야하는 성실의무를 다하지 못하였다.

특히, 위 초과근로를 승인한 부서장은 직원이 복무를 성실히 이행하도록 주의환기를 하여야 함에도 이를 소홀하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 「보수규정시행세칙」에 따른 연장근로 수명서 관리를 소홀한 직원에 대해 ‘경고’ 조치하시고, 직원 복무관리 책무를 소홀히 한 소속 부서장에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

태안발전본부장은 향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)

관 련 자

소 속	직급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
태안발전본부	3	A	'22.12. ~ 현재	초과근로 수명사항 미이행	경 고
태안발전본부	4(가)	B	'20. 2. ~ 현재		
태안발전본부	4(나)	C	'19. 8. ~ 현재		
태안발전본부	4(나)	D	'22. 5. ~ 현재		
태안발전본부	4(가)	E	'16. 2. ~ 현재		
태안발전본부	4(나)	F	'21. 6. ~ 현재		
태안발전본부	4(나)	G	'18. 7. ~ 현재		
태안발전본부	4(나)	H	18. 6. ~ 현재		
태안발전본부	4(나)	I	'23. 2. ~ 현재		
태안발전본부	2	J	'22.12. ~ 현재	직원 복무관리 소홀	주 의
태안발전본부	2	K	'23.11. ~ 현재		
태안발전본부	2	L	'22.12. ~ 현재		
태안발전본부	2	M	'23.12. ~ 현재		